

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3474/2536

บริษัท พิพัทธ์ ประกันภัย จำกัด
นาย นาวิ เกษม วงศ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 438

คำใช้จ่ายในการที่โจทก์ต้องเรียนซ้ำชั้นใหม่ เมื่อโจทก์นำสืบฟังไม่ได้แน่นอนว่า แม้โจทก์จะไม่ได้รับบาดเจ็บและไปเรียนตามปกติแล้ว โจทก์จะสามารถสอบไล่ได้ และไม่ต้องเรียนซ้ำชั้นพยานหลักฐานของโจทก์ยังไม่เพียงพอที่จะให้จำเลยต้องรับผิดชอบในส่วนนี้

คดีทั้งสองสำนวนศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกโจทก์สำนวนแรกว่าโจทก์ที่ 1 และเรียกโจทก์สำนวนหลังว่า โจทก์ที่ 2

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องใจความว่า โจทก์ที่ 1 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์ไว้จากนายพิริยะ จำเลยที่ 2 เป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 และเป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุก เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2528 จำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์บรรทุกดังกล่าวไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ด้วยความประมาทจัดหน้ารถยนต์ที่โจทก์ที่ 1 รับประกันภัย ซึ่งขณะนั้นโจทก์ที่ 2 เป็นผู้ขับ จึงเป็นเหตุให้รถทั้งสองคันชนกัน รถยนต์ที่โจทก์ที่ 1 รับประกันภัยเสียหายโจทก์ที่ 2 ได้รับอันตรายสาหัส ขอให้บังคับจำเลยทั้งสอง

ใช้ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 70,700 บาท แก่โจทก์ที่ 1 และค่าเสียหาย 200,500 บาท แก่โจทก์ที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันทำละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ทั้งสองสำนวนขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ทั้งสองสำนวนให้การทำนองเดียวกันว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ในวันเกิดเหตุจำเลยที่ 1 นำรถยนต์บรรทุกไปใช้ส่วนตัว ไม่ใช่ในทางการทำงาน เหตุชนกันเกิดขึ้นเพราะโจทก์ที่ 2 มีส่วนประมาทด้วย นายพิริยะไม่มีส่วนได้เสียในรถยนต์ที่โจทก์ที่ 1 รับประกันภัย สัญญาประกันภัยไม่มีผลบังคับ ค่าซ่อมแซมรถยนต์ไม่เกิน 30,000 บาท ค่าเสียหายที่โจทก์ที่ 2 เรียกร้องสูงเกินไป ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 74,252.50 บาท แก่โจทก์ที่ 1 และจำนวน 97,045.62 บาท แก่โจทก์ที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 70,700 บาท และ 90,275 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ที่ 1 และที่ 2

โจทก์ที่ 2 และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อปรากฏว่าในการไปทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลโจทก์ที่ 2 ต้องเสียค่าพาหนะไปกลับเป็นเวลา 30 วัน จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบ ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้วันละ 150 บาทนั้นไม่สูงเกินไปที่จำเลยที่ 2 ฎีกาอ้างว่าโจทก์ที่ 2 ไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนและอยู่ไกลบ้าน ทำให้ค่ารักษาและค่าพาหนะ

ไปกลับสูงนั้น เห็นว่า การที่จะรักษาที่โรงพยาบาลไหน ใกล้หรือไกลและค่าใช้จ่าย
มาน้อยเพียงใดเป็นสิทธิของโจทก์ที่ 2 ที่จะพิจารณาเห็นสมควรและจำเป็น การที่
โจทก์ที่ 2 อยู่ใกล้โรงพยาบาลศิริราชไปรักษาที่โรงพยาบาลพญาไทซึ่งอยู่ใกล้ย่อม
ทำได้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการที่โจทก์ที่ 2 ต้องเรียนซ้ำชั้นใหม่นั้น โจทก์ที่ 2 นำสืบฟัง
ไม่ได้แน่นอนว่า แม้โจทก์ที่ 2 จะไม่ได้รับบาดเจ็บและไปเรียนตามปกติแล้ว จะ
สามารถสอบไล่ได้และไม่ต้องเรียนซ้ำชั้น ทั้งยังปรากฏว่าค่าใช้จ่ายบำรุงการศึกษา
ประจำภาค หากไม่เกิดอุบัติเหตุก็ต้องเสียอยู่แล้ว พยานหลักฐานของโจทก์ที่ 2 จึงยัง
ไม่เพียงพอที่จะให้จำเลยต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 2 ในข้อนี้ได้และกรณี
เป็นหนี้ที่ไม่อาจแบ่งแยกจากกันได้ เห็นสมควรพิพากษาให้มีผลไปถึงจำเลยที่ 1 ที่
มิได้อุทธรณ์ฎีกาด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 86,015.21 บาท
แก่โจทก์ที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 80,275 บาท นับแต่
วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์

(บุญธรรม อยู่พุก-เรงธรรม ลัดพลี-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ